

Procedura realizacji wniosków osób, których dane dotyczą, w Bank Przykładowy S.A.

Bank Przykładowy S.A., BP/PRO/08, wersja 1, obowiązuje od 1 września 2026 r.

Oznaczenie	BP/PRO/08
Wersja	1
Właściciel	Inspektor Ochrony Danych
Zatwierdził	Zarząd Banku Przykładowego S.A.
Data zatwierdzenia	11 sierpnia 2026 r.
Obowiązuje od	1 września 2026 r.

Historia zmian

Wersja	Data	Opis zmian
1	11 sierpnia 2026 r.	Wydanie pierwsze.

1. Cel

Procedura ma na celu zapewnienie jednolitego sposobu przyjmowania, weryfikowania, rozpatrywania i załatwiania wniosków osób, których dane osobowe przetwarza Bank Przykładowy S.A., w związku z wykonywaniem przez te osoby uprawnień przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej: RODO) oraz w krajowych przepisach o ochronie danych osobowych (zob. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)).

Dokument określa w szczególności:

- 1) kanały, którymi osoba zgłasza wniosek, oraz obowiązki pracownika w chwili jego otrzymania;
- 2) zasady weryfikacji tożsamości wnioskodawcy i jego umocowania;
- 3) tryb realizacji prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz sprzeciwu wobec decyzji opartych wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym;
- 4) terminy udzielenia odpowiedzi, sposób ich przedłużania oraz przesłanki odmowy zadośćuczynienia żądaniu;
- 5) rejestrowanie wniosków i współpracę z Inspektorem Ochrony Danych (dalej: IOD).

Prawidłowa realizacja procedury służy zapewnieniu zgodności działania Banku z przepisami o ochronie danych osobowych oraz zmniejszyć ryzyko skarg, postępowań przed organem nadzorczym i sankcji administracyjnych.

2. Zakres stosowania

Procedurę stosuje się do każdego wniosków i żądań dotyczących danych osobowych, które wpływają do Banku od osób fizycznych, niezależnie od kanału, formy i nazwy, jaką posłużył się wnioskodawca. Wniosek nie musi powoływać się na przepisy RODO — rozstrzygająca jest treść żądania, czyli to, czego wnioskodawca oczekuje w odniesieniu do swoich danych.

1. Procedurę stosują wszyscy pracownicy Banku, którzy przyjmują wnioski, w szczególności:
 - 1) pracownicy placówek i punktów obsługi Klientów;
 - 2) konsultanci centrum kontaktu (800 000 001);
 - 3) pracownicy komórek ds. obsługi klienta, ds. reklamacji, ds. operacji, ds. zgodności oraz komórki prawnej (odpowiednio: Centrum Obsługi Klienta, Biuro Reklamacji, Departament Operacji, Departament Zgodności i Departament Prawny) zaangażowani w przygotowaniu odpowiedzi.
2. Z wnioskiem mogą wystąpić w szczególności:
 - 1) Klienci Banku oraz byli Klienci;
 - 2) osoby składające wniosek o produkt Banku, w tym osoby, z którymi umowy nie zawarto;
 - 3) poręczyciele, współkredytobiorcy, pełnomocnicy, beneficjenci rzeczywiści i osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem;
 - 4) osoby, których dane Bank uzyskał od podmiotów trzecich, np. osoby wskazane jako odbiorcy w poleceniach przelewu albo osoby kontaktowe;
 - 5) kandydaci do pracy oraz pracownicy Banku — w odniesieniu do danych przetwarzanych w sprawach kadrowych, o ile odrębna procedura kadrowa nie stanowi inaczej.

Procedury nie stosuje się bezpośrednio do spraw, które mają odrębny charakter niż wykonywanie uprawnień osoby, której dane dotyczą; dotyczy to spraw wskazanych poniżej.

Odrębnie uregulowano:

- 1) rozpatrywanie reklamacji dotyczących usług finansowych, w tym reklamacji dotyczących błędów w prowadzeniu rachunku — Biuro Reklamacji stosuje wówczas procedurę reklamacyjną; jeżeli w jednym piśmie zawarto reklamację i wniosek o realizację prawa, sprawę rozdziela się, a każdą załatwia w swoim trybie;
- 2) postępowanie w razie naruszenia ochrony danych osobowych (incydent bezpieczeństwa) — Departament Bezpieczeństwa wspólnie z IOD;
- 3) udostępnianie informacji organom państwowym, sądom, komornikom i innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów szczególnych, w tym informacji objętych tajemnicą bankową;
- 4) zapytania podmiotów, które nie są osobami, których dane dotyczą, np. dziennikarzy lub kontrahentów Banku.

Pracownik, który nie jest pewien, czy sprawa podlega procedurze, kieruje ją niezwłocznie do IOD. Błędne zakwalifikowanie sprawy nie może prowadzić do przekroczenia terminu

udzielenia odpowiedzi.

3. Odpowiedzialności

Za realizację procedury odpowiadają osoby i jednostki wskazane poniżej, w zakresie ich zadań.

1. **Pracownik placówki lub konsultant infolinii** jest obowiązany:
 - 1) rozpoznać wniosek jako dotyczący danych osobowych i niezwłocznie go zarejestrować w rejestrze wniosków RODO-REJ;
 - 2) zweryfikować tożsamość wnioskodawcy zgodnie z punktem dotyczącym weryfikacji;
 - 3) udzielić osobie podstawowych informacji o trybie i terminach załatwienia sprawy;
 - 4) nie rozstrzygać merytorycznie zasadności wniosku i nie składać wnioskodawcy zapewnień co do sposobu jego załatwienia.
2. **Kierownik placówki lub zespołu** zapewnia, że pracownicy:
 - 1) są zapoznani z procedurą i ukończyli szkolenie, o którym mowa w dalszej części procedury;
 - 2) przekazują wnioski do IOD w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania;
 - 3) nie pomijają wniosków przyjętych ustnie.
3. **Inspektor Ochrony Danych** koordynuje obsługę wniosków, prowadzi rejestr wniosków RODO-REJ, przygotowuje lub zatwierdza projekty odpowiedzi, opiniuje przesłanki odmowy oraz przedstawia Zarządowi Banku wyniki obsługi wniosków co kwartał.
4. **Właściciele systemów i zbiorów danych** (kierownicy jednostek merytorycznych będących administratorami za dany obszar) dostarczają dane i informacje w terminie 10 dni roboczych od zapytania IOD oraz potwierdzają kompletność przekazanych zestawień.
5. **Departament Bezpieczeństwa** zapewnia bezpieczne kanały przekazywania danych oraz akceptuje techniczne sposoby wykonania żądań usunięcia, ograniczenia i eksportu danych.
6. **Departament Prawny** opiniuje w sprawach wątpliwych, w szczególności dotyczących przesłanek odmowy usunięcia danych i zakresu wyłączeń z prawa dostępu.

Inspektor Ochrony Danych wykonuje zadania w sposób niezależny. Nie otrzymuje on instrukcji co do sposobu rozstrzygania poszczególnych spraw w zakresie wykonywania swoich zadań, a bezpośrednio raportuje Zarządowi Banku. Pracownicy nie mogą polecać IOD zadań, które mogłyby prowadzić do konfliktu interesów.

Departament Zgodności wykonuje nadzór nad przestrzeganiem procedury w ramach drugiej linii kontroli, a komórka audytu wewnętrznego weryfikuje jej skuteczność w ramach trzeciej linii kontroli.

Wnioskodawca ma prawo kontaktować się z IOD bezpośrednio w sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych i wykonywaniem jego praw, pod adresem e-mail iod@bank.example, telefonicznie pod numerem 800 000 040 lub listownie na adres: Bank Przykładowy S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. Przykładowa 1, 00-001 Warszawa.

Kierownik placówki odpowiada za to, aby wszyscy pracownicy placówki znali procedurę i potrafili rozpoznać wniosek, który nie został w ten sposób nazwany przez Klienta.

W ramach tej odpowiedzialności kierownik placówki:

- 1) czuwa, aby w placówce były dostępne aktualne druki wniosków i informacja o kanałach kontaktu z IOD;
- 2) weryfikuje na bieżąco, czy wnioski przyjęte w placówce zostały zarejestrowane w terminie 2 dni;
- 3) rozstrzyga wątpliwości pracowników co do tożsamości wnioskodawcy, a w sprawach spornych zwraca się do Inspektora Ochrony Danych;
- 4) zapewnia zastępstwo na wypadek nieobecności osoby odpowiedzialnej za rejestrację wniosków.

Jednostki informatyczne zapewniają techniczną możliwość wykonania żądań osób, których dane dotyczą, w systemach, którymi administrują. Właściciel każdego systemu wskazanego w mapie przetwarzania danych wyznacza co najmniej dwie osoby zdolne do wykonania eksportu, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych w tym systemie, tak aby nieobecność jednego z administratorów nie wydłużała postępowania.

Do obowiązków jednostek informatycznych należy w szczególności:

- 1) dostarczanie danych w uzgodnionej formie w terminie 10 dni roboczych od zapytania IOD;
- 2) odnotowywanie w dzienniku systemowym każdego eksportu, usunięcia i zmiany danych wykonanych w związku z wnioskiem;
- 3) zgłaszanie IOD ograniczeń technicznych, które uniemożliwiają selektywne usunięcie danych, wraz z propozycją rozwiązania zastępczego;
- 4) wdrażanie wymogów procedury przy projektowaniu nowych systemów i zmian w istniejących.

4. Definicje

Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) **Bank** — Bank Przykładowy S.A.;
- 2) **Klient** — osoba, która zamierza korzystać z produktów lub usług Banku;
- 3) **Pracownik** — osoba zatrudniona w Banku, realizująca czynności objęte procedurą;
- 4) **Właściciel procedury** — komórka organizacyjna odpowiedzialna za jej aktualność i stosowanie;
- 5) **Dzień roboczy** — dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 6) **Trwały nośnik** — nośnik umożliwiający zachowanie informacji w sposób dostępny do późniejszego wykorzystania;
- 7) **Placówka** — jednostka Banku obsługująca Klientów;
- 8) **Infolinia** — telefoniczny punkt obsługi Klientów, numer 800 000 001;

- 9) **Eskalacja** — przekazanie sprawy do jednostki lub osoby o wyższych uprawnieniach decyzyjnych.

Dodatkowo w procedurze stosuje się następujących określeń:

- 1) **RODO** — rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
- 2) **Dane osobowe** — wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
- 3) **Osoba, której dane dotyczą** — osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Bank;
- 4) **Wnioskodawca** — osoba, której dane dotyczą, albo jej przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik, który występuje do Banku w sprawie danych osobowych;
- 5) **Wniosek** — każde żądanie wnioskodawcy dotyczące jego danych osobowych, złożone w dowolnej formie;
- 6) **IOD** — Inspektor Ochrony Danych wyznaczony przez Bank na podstawie przepisów RODO;
- 7) **Komórki merytoryczne** — komórka ds. zgodności (Departament Zgodności), komórka prawna (Departament Prawny), komórka ds. bezpieczeństwa (Departament Bezpieczeństwa), komórka ds. operacji (Departament Operacji), komórka ds. ryzyka (Departament Ryzyka), komórka ds. reklamacji (Biuro Reklamacji) oraz komórka ds. obsługi klienta (Centrum Obsługi Klienta);
- 8) **Organ nadzorczy** — Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 9) **Rejestr wniosków** — rejestr RODO-REJ, w którym ewidencjonuje się wszystkie wnioski i ich załatwienie;
- 10) **Profilowanie** — dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegająca na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy sytuacji ekonomicznej lub zachowania osoby;
- 11) **Ograniczenie przetwarzania** — oznaczenie przechowywanych danych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości;
- 12) **Odbiorca danych** — podmiot, któremu Bank ujawnia dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią;

5. Opis postępowania — przyjęcie i weryfikacja wniosku

Poniższy schemat ukazuje ogólny przebieg obsługi wniosku osoby, której dane dotyczą; szczegółowe czynności opisano w kolejnych punktach procedury.

Kolejność działań	Wyjaśnienie
Przyjęcie wniosku	Pracownik rozpoznaje wniosek dotyczący danych osobowych i rejestruje go w rejestrze wniosków RODO-REJ. Od tego dnia zaczyna się bieg terminu na udzielenie odpowiedzi.
Weryfikacja wnioskodawcy	Pracownik potwierdza tożsamość wnioskodawcy lub jego umocowanie; w razie wątpliwości prosi go o przedstawienie dodatkowych informacji.
Zebranie danych	Inspektor Ochrony Danych zleca jednostkom przygotowanie danych lub wykonanie żądanej czynności. Jednostki odpowiadają w terminie 10 dni roboczych.
Ocena żądania	IOD ocenia, czy żądanie jest zasadne, i ustala, czy zachodzą przesłanki ograniczenia lub odmowy jego realizacji.
Odpowiedź dla wnioskodawcy	Bank udziela odpowiedzi w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku, a w razie odmowy informuje o prawie skargi do organu nadzorczego.
Rejestracja i archiwum	Sprawę kończy się w rejestrze, a dokumentację przenosi do archiwum elektronicznego ARCH-PRZYKŁAD.

5.1. Przyjmij wniosek, niezależnie od tego, którym kanałem wpłynął.

5.1.1. Wniosek może wpłynąć osobiście w placówce, telefonicznie na infolinię (800 000 001), pocztą na adres Bank Przykładowy S.A., Biuro Reklamacji, ul. Przykładowa 1, 00-001 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres iod@bank.example albo za pośrednictwem bezpiecznej skrzynki w bankowości elektronicznej.

5.1.2. Nie wolno odmówić przyjęcia wniosku z powodu użycia innego kanału niż wskazane w F-IOD-01; formularz F-IOD-01 jest ułatwieniem, a nie warunkiem skuteczności wniosku.

5.1.3. Wniosek zgłoszony ustnie spisz z wnioskodawcą w formularzu F-IOD-01 lub w notatce, a następnie przeczytaj mu jego treść, aby upewnić się, że oddaje jego intencje.

5.2. Zarejestruj wniosek w rejestrze wniosków RODO-REJ w ciągu 2 dni roboczych od jego otrzymania, a w przypadku wniosku przyjętego w placówce — w dniu przyjęcia.

5.2.1. Jako datę wpływu wpisz dzień, w którym wniosek dotarł do jakiegokolwiek jednostki

Banku, a nie dzień jego rejestracji.

- 5.2.2. Zapisz kanał wpływu, rodzaj żadanego prawa (jedno lub kilka), dane identyfikacyjne wnioskodawcy oraz nazwę jednostki, która wniosek przyjęła.
- 5.2.3. Wniosek zawierający kilka żądań zarejestruj jako jedną sprawę z kilkoma pozycjami, aby wszystkie żądania załatwić w tym samym terminie.
- 5.3. Wydaj wnioskodawcy potwierdzenie wpływu na formularzu F-IOD-02, jeżeli wniosek złożono osobiście lub został przekazany pocztą elektroniczną.
 - 5.3.1. W potwierdzeniu wskaż numer sprawy, datę wpływu oraz ostateczną datę udzielenia odpowiedzi, wyliczoną jako dzień, w którym upływa termin jednego miesiąca od daty wpływu.
 - 5.3.2. Poinformuj wnioskodawcę, że może zostać poproszony o potwierdzenie tożsamości i że bez niego Bank nie wykona żądania.
- 5.4. Przekaż wniosek do IOD za pośrednictwem rejestru wniosków RODO-REJ, a dokumenty papierowe — w formie skanu.
 - 5.4.1. Oryginał pisma przechowuj w placówce do czasu zakończenia sprawy, jeżeli Inspektor Ochrony Danych nie zażąda jego przesłania.
 - 5.4.2. Nie wykonuj żadnych zmian ani wyszukiwań danych na własną rękę, zanim Inspektor Ochrony Danych nie zleci ich wykonania.

Bank wydaje dane osobowe i zmienia je wyłącznie po upewnieniu się, że wniosek składa osoba, której dane dotyczą, albo osoba należycie umocowana. Zakres weryfikacji ma być współmierny do ryzyka — im bardziej wrażliwe dane lub skutki żądania, tym pewniejszy sposób potwierdzenia tożsamości.

- 5.5. Określ poziom weryfikacji i przeprowadź ją zgodnie z kanałem, którym wniosek wpłynął.
 - 5.5.1. W placówce: sprawdź ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, porównaj dane z danymi w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD i wypełnij formularz F-IOD-04.
 - 5.5.2. Przez bezpieczną skrzynkę w bankowości elektronicznej: uznaj wniosek za zweryfikowany, jeżeli wnioskodawca zalogował się z użyciem silnego uwierzytelnienia.
 - 5.5.3. Telefonicznie: zastosuj procedurę weryfikacji konsultanta i nie przekazuj danych osobowych w trakcie rozmowy; odpowiedź przekaz wyłącznie kanałem pisemnym na adres znany Bankowi.
 - 5.5.4. Poczta lub e-mailem: porównaj podpis lub adres nadawcy z danymi w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD; jeżeli się nie zgadzają, przejdź do kolejnego kroku.
- 5.6. W razie uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości wnioskodawcy zwróć się z prośbą o przedstawienie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.
 - 5.6.1. Wezwanie wyślij w ciągu 7 dni od wpływu wniosku, wskazując, jakie informacje lub dokumenty należy przedstawić.
 - 5.6.2. Nie żądaj kopii dokumentu tożsamości, jeżeli tożsamość można potwierdzić mniej ingerencyjnie, np. przez odpowiedź na pytania kontrolne lub kod wysłany na numer telefonu zapisany w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD.
 - 5.6.3. Jeżeli kopię dokumentu pozyskano, zasłoń dane zbędne do weryfikacji (np. numer PESEL, jeżeli nie jest potrzebny) i usuń kopię po potwierdzeniu tożsamości.

5.7. Gdy wnioskodawca nie uzupełni informacji w ciągu 14 dni od wezwania, skieruj sprawę do IOD.

5.7.1. Inspektor Ochrony Danych może zdecydować o odmowie realizacji żądania z powodu braku możliwości zidentyfikowania wnioskodawcy; odmowa wymaga zachowania trybu opisanego w punkcie o odmowie.

5.7.2. Bieg terminu na udzielenie odpowiedzi nie ulega zawieszeniu w czasie oczekiwania na uzupełnienie informacji, jednak wnioskodawcę należy o tej okoliczności poinformować.

5.8. Potwierdź wynik weryfikacji w rejestrze wniosków RODO-REJ, wskazując zastosowany sposób oraz osobę, która ją przeprowadziła.

Jeżeli treść wniosku nie pozwala ustalić, czego dotyczy żądanie, IOD może zwrócić się do wnioskodawcy o doprecyzowanie. Wezwanie do uzupełnienia nie może być pretekstem do wydłużenia postępowania ani warunkiem uwzględnienia wniosku w zakresie, który jest jasny.

5.9. Wezwanie do doprecyzowania wysyłaj bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od wpływu wniosku, tym samym kanałem, którego użył wnioskodawca.

5.10. W wezwaniu opisz konkretnie, jakich informacji brakuje, wyjaśnij, dlaczego są potrzebne, i podaj sposobie ich przekazania.

5.11. Jeżeli wnioskodawca nie odpowie, ponów wezwanie jednokrotnie po upływie terminu 14 dni; po jego bezskutecznym upływie wniosek rozpatrz w zakresie, który można ustalić, i wskaż, jakiej części nie zrealizowano oraz dlaczego.

5.12. Fakt doprecyzowania oraz jego datę wpisz do rejestru wniosków, aby było widoczne, że bieg terminu nie został zawieszony.

Wnioski zróżnicowane są pod względem pilności i złożoności. Aby zapewnić terminowość, IOD przyporządkowuje każdy zarejestrowany wniosek do jednej z kategorii obsługi już w dniu wpływu.

Kategoria	Przykład sprawy	Sposób obsługi
Prosta	Pytanie o to, czy Bank przetwarza dane; cofnięcie zgody marketingowej	Odpowiedź przygotowuje pracownik zespołu IOD, bez konsultacji z jednostkami
Standardowa	Wniosek o kopię danych z jednego produktu; sprostowanie adresu	Zapytanie do właściciela procesu, odpowiedź w terminie podstawowym
Złożona	Dostęp do danych ze wszystkich systemów; usunięcie danych z archiwów	Zespół roboczy, ocena prawna, ewentualne przedłużenie terminu
Szczególna	Wniosek pełnomocnika, sprawa spadkowa, żądanie wobec nagrań	Udział Departamentu Prawnego, zatwierdzenie przez IOD

Kategorię można zmienić w toku sprawy, jeżeli okaże się, że zakres jest większy niż pierwotnie zakładano; zmianę i jej przyczynę odnotowuje się w rejestrze wniosków RODO-REJ.

6. Opis postępowania — prawo dostępu i kopia danych

Wnioskodawca ma prawo uzyskać od Banku potwierdzenie, czy jego dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak — dostęp do tych danych oraz do informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych, odbiorcach, planowanym okresie przechowywania, źródle danych oraz o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Pierwszą kopię danych Bank przekazuje nieodpłatnie.

- 6.1. Określ zakres żądania i zweryfikuj, czy wnioskodawca oczekuje potwierdzenia przetwarzania, kopii danych, czy wyłącznie informacji o ich przetwarzaniu.
 - 6.1.1. Jeżeli wniosek jest ogólnikowy (np. „proszę o wszystkie dane”), nie odmawiaj go; w razie potrzeby zwróć się o doprecyzowanie, wskazując, że doprecyzowanie nie przerywa biegu terminu.
 - 6.1.2. Zakres czasowy i produktowy, jeżeli wnioskodawca go nie wskazał, ustal na całą historię relacji z Bankiem, z uwzględnieniem danych archiwalnych przechowywanych na podstawie przepisów.
- 6.2. Poleć jednostkom przygotowanie kompletu danych z systemów wskazanych w mapie przetwarzania danych.
 - 6.2.1. Zapytanie do właścicieli systemów kieruj za pośrednictwem rejestru wniosków RODO-REJ, wskazując termin odpowiedzi 10 dni roboczych.
 - 6.2.2. Dane z systemu centralnego CBS-PRZYKŁAD (dane identyfikacyjne, produkty, historia operacji, korespondencja) przygotuj przy użyciu modułu eksportu danych EKS-PRZYKŁAD; nie przekazuj danych w postaci zrzutów ekranu.
 - 6.2.3. W przypadku zbiorów poza systemem centralnym (nagrania rozmów, dokumenty papierowe, skrzynki pocztowe, kopie bezpieczeństwa) wykorzystaj wykaz zbiorów prowadzony przez IOD.
- 6.3. Sprawdź zebrane dane pod kątem praw i wolności innych osób oraz tajemnic chronionych prawem.
 - 6.3.1. Zanonimizuj lub wyłącz dane osób trzecich, np. dane drugiego posiadacza rachunku wspólnego, dane pracowników Banku inne niż imię, nazwisko i stanowisko osoby, z którą wnioskodawca się kontaktował.
 - 6.3.2. Nie ujawniaj informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Banku, w tym opisu algorytmów, parametrów modeli ryzyka i metod wykrywania nadużyć; wnioskodawcy udziel informacji o zasadach logiki w stopniu ogólnym.
 - 6.3.3. Wątpliwości przekaż do komórki prawnej z wyprzedzeniem pozwalającym zachować termin odpowiedzi.
- 6.4. Skompletuj kopię danych oraz informacje, o których mowa w przepisach RODO, i zapisz je w formie przejrzystej i zrozumiałej.
 - 6.4.1. Kopię sporządź w formie elektronicznej (plik chroniony hasłem w formacie PDF albo w ustrukturyzowanym formacie: CSV lub XML), chyba że wnioskodawca zażądał formy papierowej.
 - 6.4.2. Hasło do pliku przekaż odrębnym kanałem, np. wiadomością SMS na numer zapisany w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD lub w placówce.
 - 6.4.3. Jeżeli wnioskodawca składa wniosek drogą elektroniczną, informacje przekaż

w powszechnie używanej formie elektronicznej, chyba że zażądał inaczej.

6.5. Wydaj kopię danych i odnotuj w rejestrze wniosków RODO-REJ liczbę i rodzaj przekazanych zbiorów oraz datę wydania.

6.5.1. Za pierwszą kopię danych nie pobieraj opłaty.

6.5.2. Za każdą kolejną kopię tych samych danych pobierz opłatę w wysokości 20,00 zł, odpowiadającą kosztom administracyjnym; o opłacie poinformuj wnioskodawcę przed wykonaniem kopii.

Szczególnych zasad wymaga udostępnianie nagrań rozmów telefonicznych, zapisów monitoringu wizyjnego w placówkach oraz korespondencji elektronicznej, ponieważ zawierają one zazwyczaj dane osób trzecich.

6.6. Nagranie rozmowy wydaj wnioskodawcy, jeżeli zawiera jego głos lub dane dotyczące go; w razie żądania udostępnienia samego zapisu rozmowy poproś Departament Bezpieczeństwa o sporządzenie kopii.

6.6.1. Jeżeli w rozmowie występują dane innych osób (np. drugiego współwłaściciela rachunku, pracownika innego niż konsultant), kopię sporządź po wyciszeniu lub usunięciu tych fragmentów.

6.6.2. Gdy nagrania nie ma, ponieważ upłynął okres 6 miesięcy, poinformuj o tym wnioskodawcę w odpowiedzi.

6.7. Zapisy monitoringu wizyjnego wydawaj w razie zidentyfikowania wnioskodawcy na nagraniu, po zasłonięciu wizerunków innych osób; jeżeli nie jest to technicznie możliwe, odmowę uzasadnij względami ochrony praw osób trzecich i zaproponuj wgląd w nagranie w siedzibie Banku.

6.8. Korespondencję elektroniczną pracowników przejrzyj pod kątem danych wnioskodawcy: udostępnia się tylko fragmenty zawierające jego dane osobowe, a nie całą korespondencję.

6.9. Wyszukiwanie w korespondencji wewnętrznej wykonuje wyłącznie Departament Bezpieczeństwa na zlecenie IOD.

Wyszukiwanie danych opiera się na mapie przetwarzania danych prowadzonej przez IOD. Mapa wskazuje systemy, w których mogą znajdować się dane wnioskodawcy, oraz właścicieli tych systemów.

6.10. Zweryfikuj aktualność mapy przetwarzania danych i upewnij się, że nie pominięto żadnego systemu, w którym dane mogą się znajdować.

6.10.1. Dane o produktach depozytowych i rachunkach — system centralny CBS-PRZYKŁAD; dane o kredytach — system kredytowy; dane o kartach — system kartowy.

6.10.2. Dane o kontaktach z Klientem — system obsługi relacji oraz nagrania rozmów infolinii, korespondencja w bezpiecznej skrzynce w bankowości elektronicznej i skrzynki pocztowe pracowników.

6.10.3. Dane o zgodach i preferencjach marketingowych — rejestr zgód i preferencji ZGODY-PRZYKŁAD.

6.10.4. Dane archiwalne — archiwum elektroniczne ARCH-PRZYKŁAD oraz archiwum

papierowe.

- 6.11. Poproś właścicieli poszczególnych systemów o pisemne (elektroniczne) potwierdzenie, że przekazane dane są kompletne.
- 6.12. Jeżeli dane znajdują się w kopiach bezpieczeństwa, wskaż to w odpowiedzi; nie przywracaj kopii wyłącznie w celu wykonania żądania dostępu, o ile dane w kopii pokrywają się z danymi w systemie produkcyjnym.
- 6.13. Wynik wyszukiwania odnotuj w rejestrze wniosków RODO-REJ, wraz z listą systemów, w których dane nie zostały znalezione.

7. Opis postępowania — sprostowanie, usunięcie i ograniczenie przetwarzania

Wnioskodawca ma prawo żądać niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych, które są nieprawidłowe, oraz uzupełnienia danych niekompletnych, także przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Sprostowanie nie powinno prowadzić do usunięcia historii zmian, jeżeli zachowanie jej wynika z przepisów albo ma znaczenie dowodowe.

- 7.1. Oceń zasadność żądania i pozyskaj dokumenty potwierdzające nowe dane.
 - 7.1.1. Zmianę danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania) oprzyj na dokumencie urzędowym albo — przy zmianie adresu — na oświadczeniu złożonym w sposób wymagany dla dyspozycji tego rodzaju.
 - 7.1.2. Zmiany danych kontaktowych (telefon, adres e-mail) wykonuj po uwierzytelnieniu w kanale zdalnym albo w placówce, a w przypadku zmiany numeru telefonu stosowanego do autoryzacji transakcji dodatkowo zażądaj potwierdzenia tej zmiany.
 - 7.1.3. Jeżeli dane są nieprawidłowe z winy Banku (błąd w systemie, pomyłka przy wprowadzaniu), zmiany dokonaj bez wymogu przedstawienia dokumentów.
- 7.2. Wprowadź sprostowanie we wszystkich systemach, w których dane są przetwarzane.
 - 7.2.1. Zmianę wprowadź w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD, a następnie sprawdź, czy została przeniesiona do systemów zależnych: bankowości elektronicznej, systemu kartowego, rejestru zgód i preferencji ZGODY-PRZYKŁAD i systemu windykacji.
 - 7.2.2. Jeżeli nieprawidłowe dane zostały przekazane do biura informacji kredytowej lub innego odbiorcy, zleć komórce ds. operacji przekazanie aktualizacji.
 - 7.2.3. Zmiany w danych przekazywanych do organów podatkowych lub nadzorczych skonsultuj z komórką ds. zgodności.
- 7.3. Powiadom odbiorców danych o sprostowaniu w terminie 5 dni roboczych od jego wprowadzenia, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
 - 7.3.1. Wykaz odbiorców ustal na podstawie rejestru czynności przetwarzania prowadzonego przez IOD.
 - 7.3.2. Jeżeli odstąpiono od powiadomienia, zapisz w rejestrze wniosków RODO-REJ uzasadnienie.

- 7.4. Gdy żądanie nie zasługuje na uwzględnienie (Bank ocenia, że dane są prawidłowe), przygotuj uzasadnioną odmowę zgodnie z punktem o odmowie i poinformuj wnioskodawcę o możliwości przedstawienia dodatkowego oświadczenia, które dołączy się do jego danych.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) nie ma charakteru bezwzględno. W odniesieniu do danych przetwarzanych przez bank znaczna ich część jest przetwarzana na podstawie obowiązku prawnego (w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, przepisów podatkowych, rachunkowych i bankowych — zob. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646)) albo jest niezbędna do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takim zakresie żądanie usunięcia nie może uwzględnienia.

- 7.5. Ustal, których danych dotyczy żądanie, oraz zbierz podstawy ich przetwarzania.

7.5.1. Dla każdej kategorii danych wskaż podstawę przetwarzania z rejestru czynności przetwarzania: wykonanie umowy, obowiązek prawny, prawnie uzasadniony interes Banku, zgoda.

7.5.2. Sprawdź, czy relacja z Klientem trwa — dane osoby będącej Klientem Banku, której produkty są aktywne, nie mogą zostać usunięte, jeżeli są niezbędne do wykonania umowy.

- 7.6. Oceń, czy zachodzi jedna z przesłanek usunięcia: dane nie są już niezbędne do celów, dla których je zebrano; cofnięto zgodę, a nie ma innej podstawy przetwarzania; skutecznie wniesiono sprzeciw; dane przetwarzano niezgodnie z prawem; usunięcie wynika z obowiązku prawnego.

- 7.7. Zbadaj, czy usunięciu nie stoi na przeszkodzie jeden z wyjątków, w szczególności obowiązek przechowywania danych.

7.7.1. Dokumentację dotyczącą identyfikacji i weryfikacji Klienta oraz transakcji Bank przechowuje przez 5 lat od końca roku, w którym przeprowadzono transakcję lub zakończono stosunki gospodarcze, zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (zob. ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2025 poz. 644)).

7.7.2. Dokumenty księgowe i podatkowe przechowuj przez 5 lat, liczone od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczą.

7.7.3. Dane niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (umowy, dyspozycje, korespondencja) przechowuj przez okres przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia umowy, chyba że toczy się postępowanie.

7.7.4. Nagrania rozmów telefonicznych przechowuj przez 6 miesięcy, chyba że dotyczą reklamacji lub sporu.

- 7.8. Dane objęte wyjątkiem zachowaj w systemach, ale zablokuj do nich dostęp przez przeniesienie do archiwum elektronicznego ARCH-PRZYKŁAD i wyłącz je z bieżącego przetwarzania, w szczególności z celów marketingowych i analitycznych.

- 7.9. Dane niepodlegające wyjątkom zleć usunięcie ze wszystkich systemów, w tym z kopii zapasowych w ramach najbliższego cyklu ich nadpisywania.

7.9.1. Zlecenie usunięcia zapisz w rejestrze wniosków RODO-REJ z listą systemów, w których usunięcie ma nastąpić; wykonawca potwierdza wykonanie datą

i podpisem.

- 7.9.2. Jeżeli usunięcie technicznie nie jest możliwe, dane zanonimizuj w sposób uniemożliwiający ich ponowne powiązanie z osobą.
- 7.10. Powiadom odbiorców, którym dane ujawniono, o usunięciu, w terminie 5 dni roboczych, a gdy dane zostały upublicznione — zastosuj rozsądne środki, by poinformować administratorów, którzy je przetwarzają, o żądaniu usunięcia.
- 7.11. W odpowiedzi do wnioskodawcy wskaż, które dane usunięto, a których nie, oraz podstawę prawną i okres dalszego przechowywania; nie ujawniaj w niej innych szczegółów, niż jest to konieczne.
- Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wymaga uzasadnienia i działa na przyszłość; nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. Cofnięcie powinno być równie łatwe jak jej wyrażenie.
- 7.12. Ustal w systemie zgód ZGODY-PRZYKŁAD, których zgód dotyczy oświadczenie Klienta (np. marketingowych, na profilowanie lub na kontakt w określonym kanale).
- 7.12.1. Jeżeli oświadczenie jest ogólne, rozumiej je jako cofnięcie wszystkich zgód, które nie są niezbędne do wykonania umowy, i poinformuj o tym Klienta.
- 7.12.2. Jeżeli dane są przetwarzane także na innej podstawie prawnej (np. w celu wykonania umowy), poinformuj Klienta, że cofnięcie zgody nie powoduje ich usunięcia.
- 7.13. Wprowadź zmianę w systemie zgód z datą i godziną oświadczenia, a następnie zleć Centrum Obsługi Klienta zaprzestanie działań, których dotyczyła zgoda, w terminie 3 dni.
- 7.14. Powiadom Klienta o skutkach cofnięcia zgody oraz o tym, że nie wpływa ono na dostęp do produktów i usług realizowanych na podstawie umowy.
- Ograniczenie przetwarzania pozostaje w szczególnej relacji do sporów między Bankiem a Klientem. Wnioskodawca, który kwestionuje prawidłowość danych w toku sporu o rozliczenie, może jednocześnie żądać ich sprostowania i ograniczenia.
- 7.15. Zanim wdrożysz ograniczenie danych dotyczących należności skonsultuj z komórką prawną, czy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
- 7.16. Jeżeli tak, poinformuj wnioskodawcę, że Bank może nadal przetwarzać dane w tym celu, mimo ograniczenia; zapisz w rejestrze, których danych dotyczy wyłączenie.
- 7.17. Wstrzymaj przekazanie spornych danych do biura informacji kredytowej ani podmiotów windykacyjnych do czasu rozstrzygnięcia, jeżeli prawo tego nie wymaga.
- 7.18. Po rozstrzygnięciu sporu powiadom wnioskodawcę o uchyleniu ograniczenia, jeżeli ono nastąpiło, oraz o jego prawach w zakresie dalszego przetwarzania.

8. Opis postępowania — przenoszenie danych, sprzeciw i decyzje zautomatyzowane

Wnioskodawca ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Banku, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. W takim przypadku Bank nie przetwarza już danych, chyba że wykaże istnienie ważnych,

prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności wnioskodawcy, albo podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8.1. Rozpoznaj rodzaj sprzeciwu.

8.1.1. Sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania do takich celów) jest bezwzględny — należy go uwzględnić bez oceny przesłanek.

8.1.2. Sprzeciw wobec innego przetwarzania wymaga oceny, czy Bank wykaże podstawy nadrzędne.

8.2. Sprzeciw marketingowy wykonaj w terminie 3 dni roboczych od wpływu.

8.2.1. Wpisz sprzeciw w rejestrze zgód i preferencji ZGODY-PRZYKŁAD dla wszystkich kanałów (telefon, SMS, e-mail, listy, powiadomienia w aplikacji) i dla wszystkich produktów, chyba że wnioskodawca ograniczył sprzeciw do wybranych kanałów.

8.2.2. Wyłącz wnioskodawcę z trwających kampanii i z list wysyłkowych podmiotów, którym Bank powierzył ich realizację.

8.2.3. Komunikaty niezbędne do wykonywania umowy (informacje o zmianie regulaminu, powiadomienia o transakcjach, upomnienia) nie są marketingiem i nie podlegają wyłączeniu.

8.3. W pozostałych przypadkach sporządź ocenę równowagi interesów (test równowagi) i przedłóż ją do IOD.

8.3.1. Opisz cel przetwarzania, jego konieczność, skutki dla wnioskodawcy, jego szczególną sytuację oraz środki łagodzące ryzyko.

8.3.2. Jeżeli Bank utrzymuje przetwarzanie, uzasadnij to konkretnymi podstawami, w szczególności przeciwdziałaniem nadużyciom, ochroną roszczeń lub obowiązkiem wynikającym z przepisów.

8.4. Do czasu rozstrzygnięcia sprzeciwu oceń zastosowanie ograniczenia przetwarzania i, jeżeli okaże się ono zasadne, zrealizuj je zgodnie z punktem o ograniczeniu.

8.5. Powiadom wnioskodawcę o rozstrzygnięciu; w razie nieuwzględnienia sprzeciwu wskaż, jakie podstawy uznano za nadrzędne, oraz pouczenie o prawie skargi do organu nadzorczego.

Sprzeciw wobec profilowania dotyczy najczęściej analiz behawioralnych i segmentacji Klientów prowadzonych w celu doboru ofert, a także zautomatyzowanej oceny ryzyka w procesach monitorowania transakcji. Zakres uwzględnienia sprzeciwu zależy od celu profilowania.

8.6. Zidentyfikuj z komórką ds. ryzyka i komórką ds. zgodności, w jakich procesach dane wnioskodawcy są profilowane i jaki jest cel każdego z nich.

8.7. Profilowanie do celów marketingowych zakończ bezwarunkowo, w terminie 3 dni roboczych, i usuń wnioskodawcę z modeli doboru ofert.

8.8. Profilowanie w celach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, monitorowania nadużyć oraz oceny zdolności kredytowej pozostaw, jeżeli wynika ono z obowiązku prawnego albo jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy.

8.8.1. Wnioskodawcy wyjaśnij to w odpowiedzi w sposób ogólny, bez ujawniania metod

wykrywania nadużyć.

8.8.2. Nie informuj wnioskodawcy o tym, że jego transakcje zostały zgłoszone do organu, jeżeli przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nie pozwalają na ujawnienie takiej informacji; w razie wątpliwości zasięgnij opinii komórki ds. zgodności przed udzieleniem odpowiedzi.

8.9. Zapisz w rejestrze wniosków RODO-REJ, które procesy profilowania zostały wyłączone, a które utrzymano, wraz z uzasadnieniem.

Wnioskodawca ma prawo, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, wywołującej wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającej. Dotyczy to w szczególności automatycznej oceny zdolności kredytowej i automatycznego odrzucenia wniosku o produkt. Prawo to nie przysługuje, gdy decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy, jest dozwolona prawem albo opiera się na wyraźnej zgodzie, jednak także wówczas Bank gwarantuje środki ochrony.

8.10. Ustal, czy sprawa dotyczy decyzji podjętej wyłącznie w sposób zautomatyzowany, korzystając z opisu procesu decyzyjnego dostarczonego przez komórkę ds. ryzyka.

8.11. Zapewnij udział człowieka: skieruj sprawę do doświadczonego analityka kredytowego niezaangażowanego w pierwotną decyzję.

8.11.1. Analityk ponownie ocenia sprawę, z uwzględnieniem stanowiska wnioskodawcy i dodatkowych dokumentów, które ten przedstawił.

8.11.2. Wynik ponownej weryfikacji przedstaw wnioskodawcy w terminie 14 dni od wpływu żądania, jednak nie później niż w terminie na udzielenie odpowiedzi.

8.12. Przekaż wnioskodawcy informacje o zasadach działania zautomatyzowanej oceny: jakie kategorie danych brano pod uwagę, jakie jest znaczenie oceny i jakie mogą być jej konsekwencje.

8.12.1. Informacje przedstaw w sposób zrozumiały dla konsumenta, bez ujawniania wag i parametrów modeli.

8.12.2. W razie odrzucenia wniosku kredytowego wskaż także możliwość uzyskania informacji o wynikach konsultacji w biurze informacji kredytowej, jeżeli decyzja z nich korzystała.

8.13. Jeżeli ponowna weryfikacja wykaże błąd, skoryguj decyzję i uwzględnij to w danych, które posłużyły do oceny; błędy systemowe zgłoś do komórki ds. ryzyka.

8.14. Wnioski kredytowe odrzucone w sposób zautomatyzowany przechowuj przez 12 miesięcy, chyba że wnioskodawca żąda ich wcześniejszego usunięcia i nie stoją temu na przeszkodzie przepisy.

9. Opis postępowania — odpowiedź, odmowa i skargi

Bank udziela wnioskodawcy informacji o działaniach podjętych w związku z wnioskiem bez zbędnej zwłoki, w każdym razie w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o dwa kolejne miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

- 9.1. Kontroluj upływ terminu w rejestrze wniosków RODO-REJ; system wysyła przypomnienie po upływie 20 dni od wpływu, jeżeli nie przygotowano projektu odpowiedzi.
 - 9.1.1. Termin liczy się od dnia wpływu wniosku do dowolnej jednostki Banku, a w razie wezwania do doprecyzowania zakresu lub potwierdzenia tożsamości — od dnia, w którym wnioskodawca dostarczył brakujące informacje, jeżeli bez nich nie można było wykonać żądania.
 - 9.1.2. Termin upływa w dniu odpowiadającym dniowi wpływu w miesiącu następnym; jeżeli takiego dnia nie ma, upływa ostatniego dnia miesiąca.
 - 9.2. Rozważ przedłużenie terminu, jeżeli sprawa jest szczególnie złożona (np. liczne systemy, duże wolumeny, konieczność konsultacji prawnych).
 - 9.2.1. Decyzję o przedłużeniu podejmuje Inspektor Ochrony Danych i zapisuje uzasadnienie w rejestrze wniosków RODO-REJ.
 - 9.2.2. Wnioskodawcę powiadom o przedłużeniu i jego przyczynach w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku, korzystając ze wzoru z załącznika.
 - 9.3. Przygotuj projekt odpowiedzi według wzoru z załącznika do procedury, w języku jasnym i zrozumiałym, bez nadmiaru terminologii prawniczej.
 - 9.4. Zaakceptuj odpowiedź przed wysłaniem: odpowiedzi w sprawach wątpliwych zatwierdza Inspektor Ochrony Danych, odmowy — dodatkowo Departament Prawny.
 - 9.5. Przekaż odpowiedź w formie, w jakiej złożono wniosek, albo w innej wskazanej przez wnioskodawcę: za pośrednictwem bezpiecznej skrzynki w bankowości elektronicznej, listem poleconym albo osobiście w placówce za pokwitowaniem.
 - 9.5.1. Odpowiedzi zawierającej dane szczególnie chronione nie wysyłaj zwykłą pocztą elektroniczną.
 - 9.5.2. Dowód wysłania lub doręczenia dołącz do akt sprawy.
 - 9.6. Zamknij sprawę w rejestrze wniosków RODO-REJ, uzupełniając datę udzielenia odpowiedzi, treść rozstrzygnięcia i wykaz dokumentów.
- Bank może odmówić podjęcia działań w związku z wnioskiem albo pobrać rozsądną opłatę uwzględniającą koszty administracyjne tylko wtedy, gdy żądania wnioskodawcy są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. Ciężar wykazania tych przesłanek spoczywa na Banku.
- 9.7. Określ podstawę odmowy. Odmowa jest dopuszczalna, gdy:
 - 9.7.1. nie można zidentyfikować wnioskodawcy, a pomimo wezwania nie dostarczył on dodatkowych informacji;
 - 9.7.2. żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne;
 - 9.7.3. przepis prawa nakłada na Bank obowiązek dalszego przetwarzania danych (np. obowiązek przechowywania dokumentacji) albo przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń;
 - 9.7.4. wykonanie żądania naruszałoby prawa lub wolności innych osób albo tajemnicę prawnie chronioną;
 - 9.7.5. przepis szczególnie wyłącza lub ogranicza dane prawo.

- 9.8. Przygotuj odmowę na formularzu F-IOD-03, wskazując w niej konkretną podstawę prawną i faktyczną rozstrzygnięcia.
- 9.8.1. Nie powołuj się na ogólne „względy wewnętrzne”; uzasadnienie musi umożliwiać wnioskodawcy ocenę, czy odmowa była zasadna.
- 9.8.2. Jeżeli odmowa jest częściowa, wskaż, w jakim zakresie żądanie uwzględniono.
- 9.9. Poinformuj wnioskodawcę o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz o możliwości dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.
- 9.10. Odmowę wyślij w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku, a gdy termin przedłużono — w przedłużonym terminie.
- 9.11. W razie odmowy z powodu nadmierności żądań udokumentuj w rejestrze wniosków RODO-REJ liczbę i daty poprzednich wniosków tej osoby oraz uzasadnienie oceny; samo złożenie kilku wniosków nie jest wystarczającą podstawą.

Sposób przekazania odpowiedzi musi gwarantować poufność danych. Dane w odpowiedzi mogą być bardziej wrażliwe niż sam wniosek, dlatego wybór kanału nie może zależeć wyłącznie od wygody Banku.

- 9.12. Odpowiedź wysyłaj tym kanałem, którego użył wnioskodawca, o ile zapewnia on odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
- 9.12.1. Dane o znacznej wrażliwości (np. dane o transakcjach, o zadłużeniu, o stanie zdrowia) przekazuj wyłącznie przez bezpieczną skrzynkę w bankowości elektronicznej albo w postaci zaszyfrowanego pliku, którego hasło wyślij odrębnym kanałem.
- 9.12.2. Zwykłej poczty e-mail nie używaj do przesyłania kopii danych, chyba że wnioskodawca wyraźnie o to prosi, po uprzednim poinformowaniu go o ryzyku.
- 9.13. Wysyłkę papierową realizuj listem poleconym, a w razie przesyłania danych szczególnie wrażliwych — za potwierdzeniem odbioru do rąk własnych.
- 9.14. Fakt wysłania, datę i numer przesyłki wpisz w rejestrze wniosków RODO-REJ; po zwrocie przesyłki zawiadom wnioskodawcę dostępnym kanałem i, jeśli to konieczne, wyślij ją ponownie na zweryfikowany adres.

Odpowiedź i dane przekazywane wnioskodawcy muszą być doręczone w sposób zapewniający ich poufność. Wybór kanału zależy od tego, w jaki sposób wnioskodawca złożył wniosek oraz od rodzaju danych.

- 9.15. Zastosuj kanał doręczenia odpowiedni do charakteru danych.
- 9.15.1. Odpowiedź zawierającą kopię danych przekaz za pośrednictwem bezpiecznej skrzynki w bankowości elektronicznej; jeżeli wnioskodawca nie korzysta z bankowości elektronicznej — listem poleconym z potwierdzeniem odbioru albo osobiście w placówce.
- 9.15.2. Odpowiedź niezawierającą danych osobowych (np. zawiadomienie o przedłużeniu terminu) może być wysłana zwykłą pocztą elektroniczną na adres, z którego wniosek wpłynął.
- 9.15.3. Nie przysyłaj danych na adres, który nie został zweryfikowany.
- 9.16. Dowód wysłania lub doręczenia dołącz do akt sprawy; w przypadku listów poleconych

zapisz numer nadawczy w rejestrze wniosków RODO-REJ.

- 9.17. W razie zwrotu przesyłki powtórz wysyłkę na adres wskazany w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD, a po drugim nedoręczeniu poinformuj IOD; zasady dotyczące nedoręczonych przesyłek określa procedura doręczeń korespondencji.

10. Przypadki szczególne

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika. Przyjmując wniosek od pełnomocnika, pracownik weryfikuje jego tożsamość i umocowanie, a następnie prosi o potwierdzenie pełnomocnictwa przez IOD.

Pełnomocnictwo jest skuteczne, jeżeli:

- 1) zostało udzielone na piśmie z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie, przez pracownika Banku albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo na formularzu F-IOD-05 w placówce Banku;
- 2) obejmuje umocowanie do żądania ujawnienia danych osobowych (pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawach majątkowych nie wystarcza samo w sobie);
- 3) nie zostało odwołane ani nie wygasło, co sprawdza się w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD i w rejestrze pełnomocnictw.

Odpowiedź udziela się mocodawcy, chyba że pełnomocnictwo wyraźnie przewiduje inaczej. Jeżeli odpowiedź ma zostać przekazana pełnomocnikowi, Inspektor Ochrony Danych bada, czy nie zachodzi ryzyko, że pełnomocnik działa wbrew interesowi mocodawcy, w szczególności przy żądaniu dostępu do danych o stanie rachunków.

Wnioski składane przez osoby przebywające za granicą lub dotyczące transakcji z zagranicą wymagają uwzględnienia dodatkowych okoliczności związanych z przekazywaniem danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i z właściwością organów nadzorczych.

- 10.1. Ustal, czy wnioskodawca mieszka w państwie członkowskim Unii Europejskiej, czy poza nią, i na tej podstawie określ właściwy organ nadzorczy, do którego może wnieść skargę.
- 10.2. Weryfikację tożsamości przeprowadź, wykorzystując dokumenty tożsamości wydane przez organy zagraniczne, które są akceptowane w Banku, albo bezpieczny kanał elektroniczny.
 - 10.2.1. Dokumenty w języku obcym, które nie są objęte wykazem akceptowanych dokumentów, przekaż do oceny Departament Zgodności.
 - 10.2.2. Nie wymagaj tłumaczenia przysięgłego, jeżeli dokument można zweryfikować w inny sposób.
- 10.3. Odpowiedź sporządź w języku polskim, a na prośbę wnioskodawcy także w języku angielskim, z zastrzeżeniem że wiążąca jest wersja polska; wersję angielską przygotowuje się w terminie nieprzekraczającym do przekroczenia terminu odpowiedzi.
- 10.4. Jeżeli wniosek dotyczy danych przekazanych poza Europejski Obszar Gospodarczy, wskaż w odpowiedzi odbiorców i podstawę przekazania.

Rachunki wspólne, kredyty zaciągnięte przez kilka osób oraz rachunki z poręczeniem

powodują, że dane jednej osoby występują w dokumentach dotyczących innych osób. Każda z tych osób ma własne prawa, które realizuje się niezależnie od pozostałych.

Przy obsłudze wniosku w sprawach rachunków lub kredytów wspólnych:

- 1) wydaj wnioskodawcy dane dotyczące jego samego, a także dane o wspólnym produkcie w zakresie niezbędnym do wykonania prawa dostępu;
- 2) wyłącz z kopii dane osobowe drugiej osoby inne niż te, które są niezbędne do wykazania wspólnego charakteru produktu (imię, nazwisko, rola w umowie);
- 3) nie ujawniaj danych adresowych, kontaktowych ani informacji o dochodach drugiej osoby;
- 4) żądanie usunięcia lub sprostowania danych jednej osoby nie powoduje zmiany danych drugiej osoby.

Jeżeli wnioskodawca żąda zmiany danych wspólnych (np. wspólnego adresu korespondencyjnego), należy uzyskać potwierdzenie każdej z osób, chyba że umowa przewiduje samodzielne działanie jednej z nich.

11. Rejestr wniosków i współpraca z Inspektorem Ochrony Danych

Wszystkie wnioski osób, których dane dotyczą, należy rejestrować w rejestrze wniosków RODO-REJ, który prowadzi Inspektor Ochrony Danych. Rejestr stanowi dowód dochowania terminów i podstawą do sporządzania raportów dla Zarządu Banku oraz organu nadzorczego.

Dla każdego wniosku w rejestrze zapisuje się co najmniej:

- 1) numer sprawy, datę i kanał wpływu oraz jednostkę przyjmującą;
- 2) dane identyfikacyjne wnioskodawcy oraz sposób weryfikacji jego tożsamości;
- 3) rodzaj żądanego prawa (dostęp, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie, przenoszenie, sprzeciw, decyzje zautomatyzowane);
- 4) zlecone jednostkom zadania, ich terminy i wykonanie;
- 5) rozstrzygnięcie (uwzględnienie, częściowe uwzględnienie, odmowa) wraz z uzasadnieniem;
- 6) datę udzielenia odpowiedzi, sposób jej doręczenia oraz ewentualne przedłużenie terminu;
- 7) informacje o skardze lub reklamacji dotyczącej sposobu załatwienia wniosku.

Dostęp do rejestru mają wyłącznie Inspektor Ochrony Danych, osoby przez niego upoważnione oraz Departament Zgodności w zakresie sprawowanego nadzoru. Nie wolno kasować zapisów w rejestrze; korekty wprowadza się z zachowaniem historii zmian.

Dane osobowe Klientów wykorzystuje się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań opisanych w procedurze, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (zob. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)) oraz z zasadą minimalizacji danych.

Pracownik wykonujący czynności objęte procedurą jest obowiązany:

- 1) zabezpieczać dokumenty i dane przed dostępem osób nieupoważnionych;
- 2) nie przekazywać danych poza Bank bez podstawy prawnej;
- 3) niezwłocznie zgłaszać każde podejrzenie naruszenia ochrony danych: inspektorowi ochrony danych (Inspektor Ochrony Danych) oraz jednostce bezpieczeństwa (Departament Bezpieczeństwa).

Wnioski osób, których dane dotyczą, przekazuje się do inspektora ochrony danych (Inspektor Ochrony Danych, iod@bank.example); odpowiedź jest udzielana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

Rejestr wniosków zawiera dane osobowe wnioskodawców, w tym informacje o ich sytuacji finansowej i sporach z Bankiem; dlatego dostęp do niego wymaga szczególnych zabezpieczeń.

Zabezpieczenia rejestru obejmują:

- 1) nadawanie uprawnień wyłącznie osobom wskazanym przez IOD, z zachowaniem zasady najmniejszych uprawnień;
- 2) zapisywanie w dzienniku zdarzeń każdego otwarcia, zmiany i eksportu sprawy;
- 3) coroczny przegląd uprawnień wykonywany przez komórkę ds. bezpieczeństwa;
- 4) zakaz kopiowania zawartości rejestru na nośniki przenośne i do prywatnych urządzeń.

Naruszenie tych zasad przez pracownika jest naruszeniem obowiązków pracowniczych i może skutkować odpowiedzialnością przewidzianą w przepisach prawa pracy.

12. Kontrola i nadzór

Stosowanie procedury podlega kontroli w ramach systemu kontroli wewnętrznej, który obejmuje kontrolę funkcjonalną, monitoring zgodności i audyt wewnętrzny.

Kontrola funkcjonalna i nadzór obejmują w szczególności:

- 1) sprawdzanie przez kierowników jednostek, czy wszystkie wnioski przyjęte w ich jednostce zostały zarejestrowane w rejestrze wniosków RODO-REJ w wymaganym terminie;
- 2) przegląd przez IOD wszystkich spraw, w których przekroczono termin odpowiedzi, oraz ustalenie przyczyn;
- 3) wrywkową kontrolę co najmniej 10% zamkniętych spraw w ramach przeglądu przeprowadzanego co kwartał pod kątem prawidłowości weryfikacji tożsamości, kompletności przekazanych danych i trafności odmów;
- 4) ocenę, czy pracownicy ukończyli wymagane szkolenia.

Departament Zgodności przedstawia Zarządowi Banku wyniki kontroli. W razie stwierdzenia nieprawidłowości właściciel procedury przygotowuje plan działań naprawczych z terminami realizacji i osobami odpowiedzialnymi. Uchybienia pracowników mogą stanowić podstawę odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej, a w razie naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy także odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

Szkolenia z zakresu procedury są obowiązkowe dla wszystkich pracowników, którzy mogą

otrzywać wniosek osoby, której dane dotyczą. Prowadzi je Inspektor Ochrony Danych wspólnie z działem szkoleń raz w roku.

Program szkolenia obejmuje:

- 1) rodzaje praw osób, których dane dotyczą, i sposób ich rozpoznawania w kontaktach z Klientami;
- 2) zasady weryfikacji tożsamości w poszczególnych kanałach;
- 3) terminy, w tym zasady liczenia terminu na odpowiedź i wymóg niezwłocznego przekazania wniosku;
- 4) przypadki odmowy i przesłanki, które ich nie uzasadniają;
- 5) przykłady błędów stwierdzonych w kontrolach i sposoby ich uniknięcia.

Ukończenie szkolenia potwierdza się testem końcowym. Pracownik, który nie zaliczył testu, odbywa ponownie szkolenie w terminie 14 dni; do czasu zaliczenia nie przyjmuje samodzielnie wniosków.

13. Dokumentacja i archiwizacja

Dokumentację sprawy tworzą w szczególności: wniosek wraz z potwierdzeniem wpływu, formularz weryfikacji tożsamości, zapytania do jednostek i ich odpowiedzi, opinie IOD i komórki prawnej, kopia odpowiedzi udzielonej wnioskodawcy wraz z dowodem jej wysłania lub doręczenia oraz dokumenty dotyczące ewentualnej skargi.

Dokumentację archiwizuje się według następujących zasad:

- 1) akta spraw zamkniętych przenosi się do archiwum elektronicznego ARCH-PRZYKŁAD w terminie 2 dni roboczych od zamknięcia sprawy;
- 2) dokumentację przechowuje się przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym sprawę zakończono, a gdy toczy się postępowanie przed organem nadzorczym lub sądem — do jego prawomocnego zakończenia;
- 3) po upływie okresu przechowywania dokumentację usuwa się w sposób uniemożliwiający odtworzenie danych, a fakt zniszczenia odnotowuje protokołem;
- 4) kopie dokumentów tożsamości sporządzone na potrzeby weryfikacji usuwa się niezwłocznie po jej zakończeniu, a w rejestrze pozostawia się wyłącznie adnotację o wyniku weryfikacji.

Do dokumentacji sprawy nie dołącza się danych w szerszym zakresie, niż jest to niezbędne do wykazania prawidłowości załatwienia wniosku (zasada minimalizacji).

14. Postanowienia końcowe

Procedura obowiązuje z dniem wskazanym w metryczce i uchyla dotychczasowe zasady obsługi wniosków osób, których dane dotyczą. Wnioski, które wpłynęły przed tym dniem, załatwia się według zasad dotychczasowych, z zachowaniem terminów wynikających z RODO.

Niezapoznanie się z procedurą nie zwalnia pracownika z odpowiedzialności za jej

niewykonanie. Każdy pracownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą, a oświadczenie dołącza się do akt osobowych.

W sprawach nieuregulowanych w procedurze stosuje się przepisy RODO oraz krajowe przepisy o ochronie danych osobowych (zob. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)), a także wytyczne organów nadzorczych w zakresie praw osób, których dane dotyczą. Wątpliwości interpretacyjne rozstrzyga Inspektor Ochrony Danych.

Zmiany procedury zatwierdza się w trybie przewidzianym dla jej pierwotnego przyjęcia. Projekt zmiany przygotowuje właściciel procedury, a opiniuje Departament Zgodności oraz, w razie potrzeby, Departament Prawny.

Każda zmiana powinna zawierać:

- 1) wskazanie nowej wersji i daty jej wejścia w życie;
- 2) zwięzły opis zmienionych postanowień wraz z uzasadnieniem;
- 3) informację o konieczności przeszkolenia pracowników.

Poprzednie wersje przechowuje się i udostępnia na żądanie komórki ds. zgodności (Departament Zgodności). Pracownicy są informowani o zmianie przed dniem jej wejścia w życie.

Załącznik nr 1

Lista kontrolna obsługi wniosku osoby, której dane dotyczą

Listę uzupełnia pracownik, który obsługuje wniosek, a Inspektor Ochrony Danych akceptuje ją przy zamykaniu sprawy w rejestrze wniosków RODO-REJ.

- ☐ Wniosek zarejestrowano w rejestrze wniosków RODO-REJ w terminie 2 dni roboczych od wpływu.
- ☐ Jako datę wpływu wpisano dzień dotarcia wniosku do Banku.
- ☐ Wnioskodawcy wydano lub wysłano potwierdzenie wpływu (formularz F-IOD-02).
- ☐ Zweryfikowano tożsamość wnioskodawcy albo umocowanie pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego.
- ☐ Określono rodzaj i zakres każdego żądania oraz wyznaczono jednostki odpowiedzialne za dane.
- ☐ Jednostki przekazały dane lub potwierdziły wykonanie czynności w terminie 10 dni roboczych.
- ☐ Z danych wyłączono informacje o osobach trzecich i informacje objęte tajemnicą.
- ☐ Dla usunięcia lub ograniczenia sprawdzono obowiązki przechowywania danych i wyjątki.
- ☐ Odbiorców danych powiadomiono o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania.
- ☐ Sprzeciw marketingowy zapisano w rejestrze zgód i preferencji ZGODY-PRZYKŁAD dla wszystkich kanałów.
- ☐ Projekt odpowiedzi zatwierdził IOD, a w razie odmowy także Departament Prawny.
- ☐ Odpowiedź wysłano przed upływem terminu jednego miesiąca od wpływu wniosku, a w razie przedłużenia — w przedłużonym terminie.
- ☐ W razie odmowy lub częściowego uwzględnienia wniosku zamieszczono uzasadnienie i pouczenie o prawie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- ☐ Dowód doręczenia dołączono do akt, a sprawę zamknięto w rejestrze.

Załącznik nr 2

Wzory odpowiedzi na wnioski osób, których dane dotyczą

Poniższe wzory są podstawę odpowiedzi udzielanych wnioskodawcom; w razie potrzeby należy je dostosować do okoliczności sprawy. Fragmenty w nawiasach okrągłych uzupełnia pracownik.

Wzór nr 1 — potwierdzenie wpływu wniosku

(miejscowość i data) (imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy)

Szanowni Państwo, potwierdzamy, że w dniu (data) otrzymaliśmy Państwa wniosek dotyczący danych osobowych, któremu nadano numer (numer sprawy). Poinformujemy Państwa o sposobie załatwienia wniosku w terminie jednego miesiąca od dnia jego otrzymania, czyli do dnia (data). Jeżeli nie będziemy mogli zachować tego terminu, poinformujemy Państwa o jego przedłużeniu i przyczynach.

Aby wykonać Państwa wniosek, musimy potwierdzić Państwa tożsamość. Uprzejmie prosimy o (opis informacji lub dokumentów) w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego pisma. W razie pytań prosimy o kontakt z IOD: iod@bank.example, telefon 800 000 040.

Z poważaniem, (imię i nazwisko, stanowisko)

Wzór nr 2 — odpowiedź na wniosek o dostęp do danych

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia (data) informujemy, że Bank przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach: (cele przetwarzania) na podstawie (podstawy prawne). Przetwarzane kategorie danych to: (kategorie danych). Dane pozyskaliśmy od (źródło danych). Odbiorcami danych są (odbiorcy lub kategorie odbiorców). Dane będą przechowywane przez okres (okres przechowywania) albo do czasu (kryterium).

W załączeniu przekazujemy kopię danych osobowych, które przetwarzamy, w formie (forma), zabezpieczoną hasłem. Hasło prześlemy odrębnie. Informujemy o przysługujących Państwu prawach do sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych, a także o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pierwsza kopia danych jest wydawana nieodpłatnie; za kolejne kopie możemy pobrać opłatę w wysokości 20,00 zł.

Z poważaniem, (imię i nazwisko, stanowisko)

Wzór — potwierdzenie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

Szanowni Państwo, potwierdzamy, że w dniu (data) przyjęliśmy Państwa oświadczenie o cofnięciu zgody na (zakres zgody). Od dnia (data) nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Informujemy, że (wariant: dane są nadal przetwarzane na podstawie umowy lub obowiązku prawnego, ponieważ cofnięta zgoda nie była jedyną podstawą ich przetwarzania). Zgodę można udzielić ponownie w każdym czasie, w placówce lub w bankowości elektronicznej.

Z poważaniem, (imię i nazwisko, stanowisko)

Załącznik nr 3

Macierz praw i okresów przechowywania danych

Macierz zawiera skrótowo przesłanki i ograniczenia poszczególnych praw oraz najważniejsze okresy przechowywania danych w Banku. Jest to materiał pomocniczy — rozstrzygające są przepisy powszechnie obowiązujące i wiążące wytyczne.

Prawo	Kiedy przysługuje	Najważniejsze ograniczenia
Dostęp do danych	Zawsze, jeżeli Bank przetwarza dane wnioskodawcy	Prawa i wolności innych osób; tajemnica przedsiębiorstwa Banku
Sprostowanie	Dane są nieprawidłowe lub niekompletne	Konieczność udokumentowania zmiany; zachowanie historii
Usunięcie	Dane nie są już potrzebne, cofnięto zgodę, skutecznie wniesiono sprzeciw	Obowiązek prawny przechowywania; dochodzenie lub obrona roszczeń
Ograniczenie przetwarzania	Kwestionowanie danych, przetwarzanie niezgodne z prawem, potrzeba dochodzenia roszczeń, sprzeciw	Dane mogą być nadal przechowywane i wykorzystywane do roszczeń
Przenoszenie danych	Zgoda lub umowa oraz przetwarzanie zautomatyzowane	Tylko dane dostarczone przez wnioskodawcę; nie obejmuje danych wtórnych
Sprzeciw	Przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; marketing bezpośredni	Nadrzędne podstawy po stronie Banku; marketing — bez wyjątków
Decyzje zautomatyzowane	Decyzja oparta wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym ze skutkami prawnymi lub istotnymi	Wyjątki: umowa, przepis prawa, wyraźna zgoda — przy zachowaniu interwencji człowieka

Rodzaj danych lub dokumentów	Okres przechowywania	Podstawa
Dokumentacja identyfikacji i weryfikacji Klienta, dokumenty dotyczące transakcji	5 lat	Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Dokumenty księgowe	5 lat	Przepisy o rachunkowości i podatkowe
Umowy i korespondencja z Klientem	6 lat od zakończenia umowy	Obrona i dochodzenie roszczeń
Nagrania rozmów z infolinią	6 miesięcy	Dowód zawarcia lub wykonania dyspozycji
Odrzucone wnioski kredytowe	12 miesięcy	Obrona roszczeń; ocena jakości procesu
Akta spraw dotyczących praw osób, których dane dotyczą	5 lat	Wykazanie rozliczalności